

Josip i Dubravka su profesori ekonomije. Josip je zaposlen na Državnom sveučilištu u Moriji, u glavnom gradu Anata, države članice EU. Državno sveučilište u Moriji je javna institucija, financirana iz sredstava državnog budžeta. Dubravka je zaposlena na malom privatnom Veleučilištu MSET, također u gradu Moriji.

U travnju 2020. godine, Europska unija je usvojila Direktivu EU/36/2020 o radu u uvjetima pandemije. Ova Direktiva je trebala biti prenesena u nacionalno zakonodavstvo do 1. rujna 2020. Veliki broj radnika koji nakon izbijanja pandemije COVID-19 radi od kuće suočava se sa novim troškovima zbog veće potrošnje električne energije i plina, potrebe opremanja stana odgovarajućim namještajem ili uvođenja kvalitetnijeg internetskog priključka. Stoga članak 9. Direktive predviđa sljedeće:

“Radnici koji većinu vremena rade od kuće imaju pravo na mjesečnu naknadu od poslodavca u visini troškova nastalih zbog rada od kuće”.

Anato nije proveo Direktivu EU/36/2020 do isteka implementacijskog roka.

Početkom nove akademske godine, u listopadu 2020., Josip i Dubravka su od svojih poslodavaca zatražili naknadu za rad od kuće, budući da su većinu svojih aktivnosti tijekom rujna obavljali od kuće. Međutim, njihovi poslodavci su im odbili isplatiti traženu naknadu uz obrazloženje da zbog loše ekonomske situacije to nisu u stanju napraviti. Stoga su Josip i Dubravka odlučili podnijeti tužbe protiv svojih poslodavaca pred prvostupanjskim sudom u Moriji tražeći isplatu naknade za rad od kuće.

Također, Dubravka je tijekom ljeta 2020. saznala da njeni muški kolege zaposleni na istim pozicijama na Veleučilištu MSET primaju višu plaću od nje. Stoga je protiv svog poslodavca podnijela još jednu tužbu pred istim sudom, u kojoj je zatražila nadoknadu razlike u plaći, pozivajući se pritom na odredbu članka 157(1) UFEU koja glasi: “Svaka država članica osigurava primjenu načela o jednakim plaćama muškaraca i žena za jednak rad ili za rad jednake vrijednosti”.

1. Da bismo zaključili potpadaju li Državno sveučilište u Moriji i/ili Veleučilište MSET pod pojam „države“ za potrebe izravnog učinka članka 9. Direktive o radu u uvjetima pandemije, prema praksi Suda EU potrebno je utvrditi:

a.

radi li se o institucijama visokog obrazovanja, u kom slučaju se pravo EU ne bi moglo primijeniti budući da je obrazovna politika isključiva ovlast država članica

b.

nose li te institucije naziv „državni“ u imenu

c.

imaju li te institucije posebne ovlasti, šire od onih koje pojedinci uobičajeno imaju

T

d.

jesu li te institucije u nadležnosti države ili pod nekom vrstom nadzora i kontrole države T

2. Prilikom odlučivanja o pitanju učinka članka 157(1) UFEU u tužbi Dubravke protiv Veleučilišta MSET, sudu u Moriji će koristiti presuda/e Suda EU u

predmetu/ima:

a.

Faccini Dori

b.

Variola

c.

Francovich

d.

Defrenne T

3. Može li se Dubravka pred prvostupanjskim sudom u Moriji izravno pozivati na članak 157(1) UFEU i njegov izravni učinak u sporu protiv Veleučilišta MSET?

a.

Ne, jer odredbe Osnivačkog ugovora nikad ne mogu imati izravni učinak u horizontalnim situacijama, jer bi se time prekršilo načelo autonomije volje ugovornih stranaka

b.

Da, jer članak 157(1) UFEU ima izravni učinak u vertikalnim situacijama, kao što je situacija u sporu između Dubravke i njenog poslodavca

c.

Ne, jer se članak 157(1) UFEU obraća državama članicama a ne pojedincima, te stoga ne može imati izravni učinak

d.

Da, jer članak 157(1) UFEU ima izravni učinak u horizontalnim situacijama, kao što je situacija u sporu između Dubravke i njenog poslodavca T

4. Da se u sporu između Josipa i Državnog sveučilišta u Moriji ne radi o Direktivi o radu u uvjetima pandemije već o istoimenoj Uredbi koja sadržava identičan članak 9., bi li to utjecalo na Josipovu tužbu?

a.

Ne, jer i odredbe uredbi mogu imati izravni učinak u vertikalnim situacijama kada su jasne, precizne i bezuvjetne T

b.

Ovisilo bi o tome je li vlada Anata glasala za usvajanje te uredbe u Vijeću EU

c.

Da, jer odredbe uredbi ne mogu imati izravni učinak u vertikalnim situacijama, čak i kada su jasne, precizne i bezuvjetne

d.

Ništa od navedenog

5. Prilikom odlučivanja o pitanju potpada li Državno sveučilište u Moriji pod pojam „države“ za potrebe izravnog učinka članka 9. Direktive na kojeg se Josip poziva, sudu u Moriji će koristiti presuda/e Suda EU u predmetu/ima:

a.

Foster protiv British Gas-a T

b.

Ratti

c.

Farrell T

d.

Faccini Dori

6. Da se u sporu između Dubravke i Veleučilišta MSET ne radi o Direktivi o radu u uvjetima pandemije već o istoimenoj Uredbi koja sadržava identičan članak 9., bi li to utjecalo na Dubravkinu tužbu?

a.

Ne, jer odredbe uredbi ne mogu imati izravni učinak u horizontalnim situacijama, čak i kada su jasne, precizne i bezuvjetne

b.

Ovisilo bi o tome je li Anato implementirao takvu uredbu na vrijeme

c.

Ništa od navedenog

d.

Da, jer odredbe uredbi mogu imati izravni učinak u horizontalnim situacijama kada su jasne, precizne i bezuvjetne T

7. Može li se Dubravka pred sudom u Moriji izravno pozivati na članak 9.

Direktive i njegov izravni učinak u sporu protiv Veleučilišta MSET?

a.

Ne, jer se radi o vertikalnoj situaciji, a članak 9. Direktive nije jasan, precizan i bezuvjetan

b.

Da, jer se radi o vertikalnoj situaciji a članak 9. Direktive je jasan, precizan i bezuvjetan

c.

Da, iako se radi o horizontalnoj situaciji, jer je članak 9. Direktive jasan, precizan i bezuvjetan

d.

Ne, jer se radi o horizontalnoj situaciji, iako je članak 9. Direktive jasan, precizan i bezuvjetan T

8. Ukoliko bi prvostupanjski sud u Moriji koji odlučuje u sporu između Josipa i Državnog sveučilišta u Moriji imao nedoumice oko tumačenja članka 9. Direktive:

a.

Morao bi bez iznimke uputiti prethodno pitanje Sudu EU o tumačenju prava EU

b.

Mogao bi, ali ne bi bio obvezan, uputiti prethodno pitanje Sudu EU o tumačenju prava EU T

c.

Morao bi uputiti prethodno pitanje Sudu EU o tumačenju prava EU, pod uvjetom da ga obje stranke u sporu to zatraže

d.

Morao bi uputiti prethodno pitanje Ustavnom sudu Anata i od njega tražiti dopuštenje za postavljanje prethodnog pitanja Sudu EU

9. Ukoliko Dubravka ne bi uspjela sa svojom prvom tužbom za isplatu naknade za troškove rada od kuće protiv Veleučilišta MSET temeljem Direktive o radu u uvjetima pandemije:

a.

Dubravka bi mogla tužiti državu Anato za naknadu štete jer je neprenošenje direktive u nacionalno pravo uvijek dovoljno ozbiljna povreda prava EU T

b.

Dubravka ne bi mogla tužiti državu Anato za naknadu štete, jer direktiva u pitanju nema za cilj dodjelu subjektivnog prava pojedincima

c.

Dubravka ne bi mogla tužiti državu Anato za naknadu štete, jer povreda prava EU nije dovoljno ozbiljna

d.

Dubravka bi mogla tužiti državu Anato za naknadu štete zbog neprovedbe te direktive, jer su ispunjeni svi uvjeti za nastanak odgovornosti države za štetu zbog povrede prava EU T

10.

Može li se Josip pred sudom u Moriji izravno pozivati na članak 9. Direktive i njegov izravni učinak u sporu protiv Državnog sveučilišta u Moriji?

a.

Ne, jer se radi o horizontalnoj situaciji, iako je članak 9. Direktive jasan, precizan i bezuvjetan

b.

Da, iako se radi o horizontalnoj situaciji, jer je članak 9. Direktive jasan, precizan i bezuvjetan

c.

Da, jer se radi o vertikalnoj situaciji a članak 9. Direktive je jasan, precizan i bezuvjetan T

d.

Ne, jer se radi o vertikalnoj situaciji, a članak 9. Direktive nije jasan, precizan i bezuvjetan